

1500285-34.2020.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134530/2020 - DEL.POL.GUARIBA, 11696894 - DEL.POL.GUARIBA, 634/20/434 - DEL.POL.GUARIBA, 635/20/434 - DEL.POL.GUARIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500285-34.2020.8.26.0222 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-34.2020.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134530/2020 - DEL.POL.GUARIBA, 11696894 - DEL.POL.GUARIBA, 634/20/434 - DEL.POL.GUARIBA, 635/20/434 - DEL.POL.GUARIBA, 635/2020 - Delegacia de Polícia de Guariba, 2134530 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou YURI OLIVEIRA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, art. 329, caput e art. 129, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 02 de junho de 2020, às 20 horas, na Avenida Artur Rodrigues, n. 449, Jardim Monte Alegre, nesta cidade e comarca, trazia consigo 02 porções de maconha, além de uma sacola plástica contendo 14 eppendorfs de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O denunciado guardava ainda mais 23 porções de maconha e 01 saco contendo 132 eppendorfs vazios, conforme auto de apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar de 20/21, fotografias de fls. 30/32 e laudos periciais juntados. Na mesma oportunidade o acusado opô-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra funcionário competente para executá-lo, bem como ofendeu a integridade corporal de Elacy dos Reis, policial militar, causando-lhe as lesões

descritas na ficha de atendimento médico de fls. 28 e laudo pericial de fls. 240/241.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 198/199). A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2020.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Memoriais apresentados às fls. 251/257 e 261/280.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), pelos laudos periciais de fls. 154/163 e 240/241, bem como pela prova oral colhida em audiência.

Em Juízo, pelas testemunhas Elacy dos Reis e Caio Fernando De Matos Rodrigues, policiais militares, foi dito que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado próximo a uma casa abandonada conhecida por ser ponto de tráfico, oportunidade em que o mesmo se evadiu. Afirmaram que foram na busca do réu e avistaram ele dispensando um volume durante a perseguição. No momento da abordagem o acusado atirou sua bicicleta contra a perna de Elacy, lesionando-a. Disseram que em busca pessoal foram encontradas duas porções de maconha e dinheiro. Localizaram também os demais entorpecentes dispensados no momento da fuga. Não obstante, foram até a casa do indivíduo e com a permissão de sua avó ingressaram no imóvel, momento em que encontraram mais entorpecentes dentro de seu guarda-roupas. Em seu interrogatório, o réu afirmou que no dia dos fatos trazia consigo apenas dois eppendorfs e que as demais drogas encontradas não eram de sua propriedade. Por fim, negou também ter jogado a bicicleta contra a policial e que não foi levado para a casa de sua avó.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Neste contexto, deve ele ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Não obstante, restou devidamente comprovado que o acusado infringiu os artigos 329 e 129, ambos do Código Penal, quando se opôs à execução de ato legal e ofendeu a integridade da policial militar responsável pela ocorrência, conforme depoimentos policiais acima relatados, bem como laudo médico de fls. 240/241.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do acusado. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Art. 33 da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, ante inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 - Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, ainda em razão da natureza da droga, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante o art. 33, § 2º, do Código Penal.

Art. 329 do Código Penal:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, no patamar de 02 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Por fim, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitivo o quantum acima definido.

Art. 129 do Código Penal:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, no patamar de 03 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Por fim, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitivo o quantum acima definido.

Ante a pluralidade de condutas resultando em crimes diversos, presente o concurso material de crimes, motivo pelo qual acumulo as penas imputadas, perfazendo o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, bem como 05 (cinco) meses de detenção, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Desta forma, ainda em razão da natureza da droga, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante o art. 33, § 2º, do Código Penal.

Altero meu posicionamento anterior a fim de conceder ao réu, ante o teor da pena aplicada, primariedade e demais requisitos objetivos, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca. Maiores detalhes sobre a forma de cumprimento destas penas alternativas serão apontados pelo juízo das execuções.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR YURI OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06, art. 329, caput e art. 129, caput, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 33 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, as quais substituo por duas restritivas de direito, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo total de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido, em favor da União, expedindo-se o necessário. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, ressalvado, no caso de inércia, o benefício deferido da gratuidade da justiça, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se, oportunamente, se o caso, certidão de honorários ao patrono do réu. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário ao registro de antecedentes, oficiando-se também à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
P.I.C.

Guariba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA